

NURUL FHAIZAL BIN OMAR
lwn
SHAMSIAH BINTI MOHD HASHIM

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Tuan Haji Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)

12 Ogos 2020 / 20 Zulhijjah 1441H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0036-2020
(Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003)

Peguam Syarie Pemohon: Tidak Diwakili

PERMOHONAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 17 Mac 2020 bagi menyemak dan membatalkan perintah yang telah dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 27 Februari 2020 dalam kes Permohonan No. : 10100-041-0552-2018. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah sebagaimana berikut;

1. *Sabitkan pernikahan Pemohon dan Responden pada 15 Februari 2003 di Wilayah Songkla tidak pernah disahkan dan didaftarkan.*
2. *Surat perakuan nikah antara Pemohon dan Responden No. Bilangan 2003-011800 Wilayah Persekutuan adalah surat Perakuan Nikah palsu.*

3. *Mahkamah perintahkan Pemohon dan Responden tidak mempunyai locus untuk memfailkan apa-apa tindakan berkaitan kes perkahwinan selagi perkahwinan mereka tidak disah dan didaftarkan.*
 4. *Mahkamah dengan ini perintahkan kes Hadhanah No. 10400-028-0144-2019 dan kes hadhanah no. 10300-028-0023-2013 adalah terbatal dari awal. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Syariah dalam Kes No. 10300-028-0023-2013 bertarikh 4 Mac 2003 terbatal.*
 5. *Mahkamah perintahkan kes yang lahir dari kes 10300-028-0023-2013 dibatalkan iaitu Kes Pengkomitan No. 10400-034-0135-2019 dan Kes Tuntutan Ubah Perintah No. 10400-025-0145-2019.*
 6. *Kos diawardkan kepada Pemohon sebanyak RM2000.*
 7. *Pihak-pihak yang tidak berpuas hati boleh membuat rayuan dalam tempoh 14 hari.*
- 2) Pemohon memfailkan permohonan ini atas alasan bahawa;
- a. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dalam membuat penghakiman apabila mendengar dan memutuskan permohonan yang dimasukkan oleh Responden yang dalam keadaan orang yang telah dituduh menghina Mahkamah dan masih belum mematuhi penghakiman terdahulu yang mana bertentangan dengan Arahan Amalan No. 13 Tahun 2004;
 - b. Memutuskan perkara yang telah diputuskan dan dihakimi dalam penghakiman terdahulu yang mana bertentangan dengan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 terutamanya yang digariskan pada Seksyen 28, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Senegri Selangor) 2003, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kemantian 1957 dan Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan.

- c. Memutuskan perkara yang tidak dibangkitkan/dipertikaikan oleh pihak-pihak yang mana bertentangan dengan al-Quran, as-Sunnah, Ijma' dan/atau qias terutamanya dijelaskan dalam ayat 65 Surah An-Nisa dan ayat 51 Surah An-Nur;
- d. Memutuskan perkara diluar batasan kuasanya apabila membatalkan penghakiman hadhanah yang diperintahkan pada 4 Mac 2013 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes no. 10300-028-0023-2013;
- e. Memutuskan perkara di luar batasan kuasanya apabila membatalkan kes pengkomitan yang diperintahkan untuk dihidupkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Selangor yang dihidupkan dengan Kes No. 10400-034-0135-2019 dalam permohonan semakan 10000-003-0063-2018;
- f. Membuat penghakiman hanya bersandarkan pengetahuan Hakim Bicara sahaja tanpa dengan sebarang bukti dan pembuktian sepertimana yang digariskan pada Enakmen Keterangan Syariah (Negeri Selangor).

FAKTA KES

3) Pemohon dan Responden dikatakan telah bernikah di Thailand pada 15 Februari 2000 dan memperolehi tiga orang anak. Pada 24 Mac 2010, Pemohon telah memfailkan suatu tuntutan hadhanah melalui Kes Saman No. 10300-028-0099-2010 menuntut dua orang anak iaitu Muhammad Nur Iman Arif dan Puteri Aisyah Safiyah. Walau bagaimanapun kes tersebut telah dibuang oleh Mahkamah pada 25 Oktober 2012 kerana pihak-pihak tidak hadir.

4) Pemohon kemudiannya telah memfailkan permohonan menghidupkan semula kes melalui Permohonan No. 10600-070-0075-2012. Pada 26 Disember 2012, YAA

Ketua Hakim Syarie telah membenarkan kes dihidupkan semula dan didaftarkan dengan no baru iaitu 10300-028-0023-2013. Kedua-dua anak tersebut telah diperintahkan oleh Mahkamah untuk dijaga oleh Pemohon setelah Mahkamah berpuas hati bahawa Responden tidak hadir dan Pemohon sanggup melafazkan Sumpah Istizhar.

5) Pada 13 Februari 2014, Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran pengkomitan terhadap Responden kerana Responden telah tidak mematuhi perintah Mahkamah bertarikh 4 Mac 2013 melalui kes Permohonan No. 10100-034-0089-2014. Responden telah disabitkan bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara selama 30 hari. Responden telah memfailkan permohonan Semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah membatalkan perintah pengkomitan tersebut serta mengarahkan Responden diberi peluang mengemukakan tunjuk sebab bagi kes pengkomitannya. Kes tersebut kemudiannya diberi no daftar baru iaitu 10400-034-0135-2019 dan prosiding sehingga kini masih berjalan.

6) Pada tarikh yang sama 4 Jun 2018, Responden telah memfailkan tuntutan mengubah perintah hak jagaan anak melalui kes Saman No. 10100-025-0379-2018. Kes tersebut kemudiannya telah ditukar kepada No. Kes 10400-025-0145-2019 dan prosiding masih berjalan dan belum selesai.

7) Pada 20 Mei 2017, Pemohon telah memfailkan tuntutan baru untuk mendapatkan hak jagaan anak yang ketiga iaitu Abdul Qayyum melalui Saman No. 10100-028-0367-2018. Responden telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal melalui Permohonan No. 10100-041-0552-2018 pada 15 Ogos 2018. Bantahan awal Responden telah diterima oleh Mahkamah dan Mahkamah telah mengeluarkan

perintah seperti di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Sukacita kami tegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Sekiranya pihak-pihak terkilan atau tidak berpuas hati dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

9) Dalam menimbangkan permohonan ini kami merujuk kepada Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019 berkaitan Proses Kerja Permohonan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah serta Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 berkaitan Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah.

10) Untuk memudahkan kami kami sertakan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan pemilisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan. Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

11) Di peringkat ini kami akan menilai terlebih dahulu sama ada prosiding semakan wajar dijalankan atau tidak berdasarkan Notis dan Afidavit Permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon. Jika terdapat alasan yang wajar untuk prosiding semakan dijalankan maka kami akan memanggil rekod prosiding kes sebagaimana kehendak Proses Kerja Kategori 4 yang telah ditetapkan dalam Arahan Amalan No. 9 Tahun 2019.

12) Berdasarkan penelitian kami terhadap Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon yang telah diangkat sumpah di hadapan Pendaftar pada 17 Mac 2020 maka kami membuat dapatan seperti berikut;

12.1 Kes yang ingin disemak oleh Pemohon iaitu Permohonan No. 10100-041-0552-2018 telah dimuktamadkan keputusannya oleh YA Hakim Bicara dan telah selesai pada 27 Februari 2020.

12.2 Kami dapati alasan-alasan Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon pada Perenggan 6 Afidavit Permohonan memerlukan penelitian atau kajian semula terhadap Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan Rekod Perbicaraan serta perlu diujahkan oleh pihak-pihak untuk pertimbangan Mahkamah. Ianya tidak memadai dengan pengesahan oleh Mahkamah Rayuan Syariah melalui proses semakan.

13) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa permohonan ini tidak dapat kami pertimbangkan kerana tidak memenuhi kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan sepertimana yang dinyatakan pada Perkara 4 Arahana Amalan No. 7 Tahun 2014.

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai

Oleh yang demikian, kami berpendapat tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **DITOLAK**.

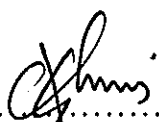
Penghakiman diberikan oleh;



1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA TUAN HAJI OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor